

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 7 mouharem 1420 - 23 avril 1999

142^{ème} année

N° 33

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 99-819 du 12 avril 1999 , fixant le statut particulier au corps communs des ingénieurs des administrations publiques.....	611
Décret n° 99-820 du 12 avril 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps commun des ingénieurs des administrations publiques et les niveaux de rémunération	614
Décret n° 99-821 du 12 avril 1999 , fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques	615
Décret n° 99-822 du 12 avril 1999 , fixant la concordance entre les échelons des grades du corps technique commun des administrations publiques et les niveaux de rémunération	619
Décret n° 99-823 du 12 avril 1999 , fixant le régime de rémunération du personnel du corps technique commun des administrations publiques	620
Décret n° 99-824 du 12 avril 1999 , portant modification du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics	621
Décret n° 99-825 du 12 avril 1999 , portant fixation des modalités et conditions d'octroi de la marge de préférence aux produits d'origine tunisienne dans le cadre des marchés publics	621
Nomination d'un chargé de mission	621
Nomination d'un vice-président de la cour disciplinaire financière	622

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un chargé de mission	622
---	------------

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un sous-directeur	622
Nomination d'un chef de service	622
Cessation de fonctions d'un secrétaire général de municipalité	622
Arrêté du ministre de l'intérieur du 10 avril 1999, relatif au paiement d'amendes transactionnelles pour contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire à l'intérieur des périmètres relevant des conseils régionaux et des communes	622

Ministère des Finances

Décret n° 99-894 du 19 avril 1999, fixant le tarif du droit de consommation applicable aux produits pétroliers	624
--	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets n°s 99-834 à 99-836 du 10 avril 1999, relatifs à l'attribution de terres collectives à titre privé dans les gouvernorats de Tataouine, Sidi Bouzid et Kébili	626
--	-----

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Nomination de directeurs régionaux	627
Nomination d'un chef de service	627

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de services hospitalo-universitaires.....	627
---	-----

Ministère des Communications

Nomination d'un directeur	627
Nomination d'un sous-directeur	627

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 99-846 du 12 avril 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouficha du gouvernorat de Sousse et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	627
Décret n° 99-847 du 12 avril 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'un projet de développement agricole intégré du nord et nord-Est du gouvernorat du Kef et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	628
Nomination d'un directeur général	630
Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 avril 1999, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Boulaâba de la délégation de Kasserine Nord au gouvernorat de Kasserine	630
Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 avril 1999, portant homologation des plans de réaménagement foncier de Laksab "B" et Gaâfour du périmètre public de Gaâfour Laâroussa de la délégation de Gaâfour au gouvernorat de Siliana	631

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Cessation de fonctions d'un chef de service	631
---	-----

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la Loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux;

Vu la Loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau);

Vu la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982, portant ratification du décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982 portant création de l'ordre des ingénieurs tel qu'il a été modifié par la loi n° 97-41 du 9 juin 1997 ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 ;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-59 du 28 juillet 1997;

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 95 - 322 du 20 février 1995 et le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 87-927 du 7 Juillet 1987, portant application aux ingénieurs de la statistique de l'administration ,inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs des dispositions du statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ;

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires;

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 ;

Vu le Décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur;

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres;

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des ingénieurs;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le corps commun des ingénieurs des administrations publiques comprend les grades suivants:

- ingénieur général
- ingénieur en chef
- ingénieur principal
- ingénieur des travaux

Art. 2 - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 3 - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories indiquées au tableau ci-après:

GRADES	CATEGORIE	SOUS-CATEGORIES
- ingénieur général	A	A1
- ingénieur en chef	A	A1
- ingénieur principal	A	A1
- ingénieur des travaux	A	A2

Art. 4 - Les agents appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques sont répartis selon leurs grades en catégorie et sous-catégories visées à l'article 3 ci-dessus.

Les grades d'ingénieur principal et d'ingénieur des travaux comprennent vingt cinq (25) échelons.

Toutefois, pour les grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef, le nombre d'échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- ingénieur général : seize (16) échelons ;
- ingénieur en chef : vingt (20) échelons .

La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires, est fixée par décret.

Art. 5 - La durée requise pour accéder aux échelons 2,3 et 4 est d'un an pour les grades d'ingénieur principal et d'ingénieur des travaux, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades d'ingénieur général et d'ingénieur en Chef, la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, le nombre des promotions dans les différents grades est fixé, au titre de chaque année, par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 7 - Les agents du corps commun des ingénieurs des administrations publiques sont soumis à un stage destiné à :

- Les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.

- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) Une année :

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,
- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur suite à un cycle de formation ;

A l'issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de son recrutement ou de sa promotion le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

N'est pas soumis à une période de stage, le fonctionnaire promu à un grade non accessible aux candidats externes.

TITRE II DES INGENIEURS GENERAUX

Chapitre I

Les attributions

Art. 8 - Les ingénieurs généraux sont chargés des fonctions de conception, d'encadrement et de coordination. Ils peuvent être chargés de diriger un ensemble de services techniques.

Ils peuvent en outre être chargés de mission d'inspection générale ou de recherche ou d'autres fonctions rentrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 9 - Les ingénieurs généraux sont nommés par voie de promotion parmi les ingénieurs en chef, par décret et sur proposition du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration, après avis du conseil de l'ordre des ingénieurs.

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux ingénieurs en Chef, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) Au choix, parmi les ingénieurs en Chef justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III DES INGENIEURS EN CHEF

Chapitre I

Les attributions

Art. 10 - Les ingénieurs en chef sont chargés des fonctions de conception, d'encadrement et de coordination. Ils peuvent être chargés de diriger un ensemble de services techniques.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'un service technique ou de recherche.

Ils peuvent être également chargés d'autres fonctions rentrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 11- Les ingénieurs en chef sont nommés par voie de promotion parmi les ingénieurs principaux titulaires, par décret et sur proposition du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration, après avis du conseil de l'ordre des ingénieurs.

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux ingénieurs principaux titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) au choix, parmi les ingénieurs principaux justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV DES INGENIEURS PRINCIPAUX

Chapitre I Les attributions

Art. 12 - Les ingénieurs principaux sont chargés de la direction d'un service ou d'un ensemble de services techniques ou de recherches. Ils peuvent, en outre, être affectés à un service technique ou de recherche.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de coordination. Ils peuvent être également chargés d'autres fonctions rentrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II La nomination

Art. 13 - Les ingénieurs principaux sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I Le recrutement

Art. 14 - Les ingénieurs principaux sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs, titulaires du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et âgés de 35 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Section II La promotion

Art. 15 - La promotion au grade d'ingénieur principal est attribuée aux candidats internes ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'Administration au profit des ingénieurs des travaux titulaires dans leur grade, et ce, après avis du conseil de l'ordre des ingénieurs.

TITRE V DES INGENIEURS DES TRAVAUX

Chapitre I Les attributions

Art. 16. - Les ingénieurs des travaux sont chargés sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique des tâches techniques de leur compétence, ils peuvent en outre être chargés de services techniques sur le plan central ou régional. Ils participent aux études d'ordre technique et de recherche de la spécialité de leur service. Ils peuvent être chargés de mission d'enseignement technique ou de toute autre tâche rentrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II La nomination et le recrutement

Art. 17 - Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975

susvisées, les ingénieurs des travaux sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon la modalité ci-après.

Art. 18 - Les ingénieurs des travaux sont recrutés parmi les candidats externes inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs, par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats ayant poursuivi le cycle complet des études supérieures d'ingénierie d'une durée minimum de quatre (4) années après le baccalauréat et ayant satisfait aux examens de sortie d'une école agréée à cet effet ou d'un diplôme équivalent, sous le régime applicable aux études d'ingénierie avant l'entrée en vigueur du décret susvisé n° 95-2602 du 25 décembre 1995, et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 19. - Les ingénieurs divisionnaires à la date de la publication du présent décret seront, dans un délai maximum de cinq (5) ans, intégrés dans le grade d'ingénieur principal selon la modalité suivante :

- Par ordre de mérite après leur inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite d'un nombre de postes fixé annuellement à vingt pour cent (20%) de l'effectif des ingénieurs divisionnaires à la date de la publication du présent décret.

Les intéressés continuent à bénéficier des mêmes possibilités de promotion accordée aux ingénieurs des travaux conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret. Leurs attributions sont définies conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.

Art. 20 - Jusqu'à son extinction, le grade d'ingénieur divisionnaire comprend 20 échelons.

La cadence d'avancement de ce grade est fixée conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 du présent décret.

Art. 21 - Jusqu'à extinction de leur grade, les ingénieurs divisionnaires en exercice à la date de la publication du présent décret demeurent régis par les dispositions transitoires relatives à la concordance des échelons avec les niveaux de rémunération.

Art. 22 - Après extinction du grade d'ingénieur divisionnaire, la péréquation de la pension prévue par l'article 37 de la loi susvisée n° 85-12 du 5 mars 1985, leur est applicable par assimilation au grade d'ingénieur des travaux.

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 85-1087 du 7 septembre 1985, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Art. 24 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-820 du 12 avril 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du Corps Commun des Ingénieurs des Administrations Publiques et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997;

Vu le décret n° 85-1088 du 7 septembre 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ;

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des ingénieurs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des ingénieurs des administrations publiques et les niveaux de rémunération tel que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Ingénieur général	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
		Ingénieur en chef	1	6
			2	7

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
	A1	Ingénieur principal	de	de
	A2	Ingénieur des travaux	à	à
			25	25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 Septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Ingénieur général	3	12
Ingénieur en chef	5	10
Ingénieur principal	10	10
Ingénieur des travaux	11	11

Art. 4. - A titre transitoire et jusqu'à extinction du grade d'ingénieur divisionnaire conformément aux dispositions des articles 19 et 21 du décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, la concordance entre les échelons du grade d'ingénieur divisionnaire et les niveaux de rémunération est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A2	Ingénieur divisionnaire	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice servie aux ingénieurs divisionnaires cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint le 7ème échelon de son grade correspondant au 12ème niveau de rémunération de la sous catégorie A2 de la grille des salaires.

Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 85-1088 du 7 septembre 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

Art. 7. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la Loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu la Loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-59 du 28 juillet 1997,

Vu le décret n° 72-393 du 13 décembre 1972, portant statut particulier des cadres techniques de la statistique de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-322 du 20 février 1995 et le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 87-927 du 7 juillet 1987, portant application aux ingénieurs de la statistique de l'administration, inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs, des dispositions du statut particulier du corps des ingénieurs et techniciens de l'administration,

Vu le décret n° 90 - 1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 Août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le corps technique commun des administrations publiques comprend les grades suivants:

- Technicien en Chef
- Technicien principal
- Technicien
- Adjoint technique
- Agent technique.

Art. 2. - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 3. - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et sous catégories conformément au tableau ci-après :

GRADES	CATEGORIES	SOUS CATEGORIES
- Technicien en chef	A	A1
- Technicien principal	A	A2
- Technicien	A	A3
- Adjoint technique	B	
- Agent technique	C	

Art. 4. - Les agents appartenant au corps technique commun des administrations publiques sont répartis selon leurs grades en catégories et sous catégories visées à l'article 3 ci-dessus.

Chaque grade du corps technique commun des administrations publiques comprend vingt cinq (25) échelons.

La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires, est fixée par décret.

Art. 5. - La durée requise pour accéder aux échelons 2,3 et 4 est d'un an, elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, le nombre des promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 7. - Les agents du corps technique commun des administrations publiques sont soumis à un stage destiné à :

- Les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.

- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition toutefois que le nouveau encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) Une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration;

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ;

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ;

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de son recrutement ou de sa promotion le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

TITRE II

LES TECHNICIENS EN CHEF

Chapitre I

Les attributions

Art. 8. - Les techniciens en chef participent aux études à caractère technique et aux recherches se rapportant à la compétence de leurs services et aux travaux de coordination et d'encadrement.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 9. - Les techniciens en chef sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I

Le recrutement

Art. 10. - Les techniciens en chef sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982, titulaires du diplôme d'études approfondies dans une spécialité technique, fondamentale ou fondamentale appliquée ou d'un diplôme admis en équivalence ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Section II

La promotion

Art. 11. - La promotion au grade de technicien en chef est attribuée aux candidats internes :

- a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des techniciens principaux titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux techniciens principaux titulaires dans leur grade justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les techniciens principaux titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III DES TECHNICIENS PRINCIPAUX

Chapitre I

Les attributions

Art. 12. - Les techniciens principaux sont chargés sous l'autorité de leur chef hiérarchique des tâches techniques de leur compétence et participent à l'exécution des études d'ordre technique.

Ils peuvent en outre être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 13. - Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les techniciens principaux sont nommés et affectés dans les différents services et administrations, par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I

Le recrutement

Art. 14. - Les techniciens principaux sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq ans (35) au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires du diplôme national de la maîtrise dans une discipline technique, fondamentale ou fondamentale appliquée ou d'un diplôme admis en équivalence ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau .

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Section II

La promotion

Art. 15. - La promotion au grade de technicien principal est attribuée aux candidats internes.

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des techniciens titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux techniciens titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les

modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les techniciens titulaires dans leur grade justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV DES TECHNICIENS

Chapitre I

Les attributions

Art. 16. - Les techniciens participent sous l'autorité de leur chef hiérarchique à l'exécution des travaux d'ordre technique et administratif incombant au service ou à la subdivision dont ils relèvent.

Ils peuvent en outre être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 17. - Sous réserve des dispositions de la loi organique n°89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 susvisées, les techniciens sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

SECTION I

Le recrutement

Art. 18. - les techniciens sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'Administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme de technicien supérieur délivré par les Instituts Supérieurs des études technologiques ou par l'Institut National des Sciences Appliquées et de technologie ou d'un diplôme admis en équivalence.

- ou d'un diplôme scientifique à caractère technique du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence.

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

SECTION II

La promotion

Art. 19. - la promotion au grade de technicien est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des adjoints techniques titulaires dans leur grade ;

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux adjoints techniques titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les adjoints techniques titulaires dans leur grade justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE V DES ADJOINTS TECHNIQUES

Chapitre I Les attributions

Art. 20. - Les adjoints techniques participent sous l'autorité de leur chef hiérarchique, à l'exécution des travaux d'ordre technique et administratif incombant au service dont ils relèvent. Ils assurent l'encadrement des personnels des catégories inférieures affectés dans leur service.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II La nomination

Art. 21. - Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les adjoints techniques sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

SECTION I

Le recrutement

Art. 22. - les adjoints techniques sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme du baccalauréat (mathématiques, sciences expérimentales, techniques ou économie et gestion) ou d'un diplôme admis en équivalence,

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

SECTION II

La promotion

Art. 23. - la promotion au grade d'adjoint technique est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'Administration au profit des agents techniques titulaires dans leur grade ;

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux agents techniques titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les agents techniques titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VI DES AGENTS TECHNIQUES

Chapitre I Les attributions

Art. 24. - Les agents techniques sont chargés sous l'autorité de leur chef hiérarchique de l'exécution de tous les travaux techniques incombant à leur service.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II La nomination et le recrutement

Art. 25. - Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les agents techniques sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Art. 26. - Les agents techniques sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 :

1) - qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ayant accompli la sixième année au moins de l'enseignement secondaire mathématique, technique, sciences expérimentales ou économie et gestion ;

- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l'enseignement secondaire mathématique, technique, sciences expérimentales ou économie et gestion ;

2) ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 27. - Les ingénieurs adjoints, les ingénieurs adjoints de la statistique et des études économiques, les adjoints techniques de la statistique et les agents techniques de la statistique sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans les grades suivants :

1) le grade de technicien : les ingénieurs adjoints et les ingénieurs adjoints de la statistique et des études économiques,

2) le grade d'adjoint technique : les adjoints techniques de la statistique.

3) le grade d'agent technique : les agents techniques de la statistique

Ils seront reclassés dans les grades susvisés au même échelon et conserveront les mêmes anciennetés dans la catégorie, le grade et l'échelon acquises dans leur ancien grade.

Art. 28. - Les ingénieurs adjoints et les ingénieurs adjoints de la statistique et des études économiques à la date de la publication du présent décret peuvent conserver à titre personnel leur grade à charge de notifier leur option dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 29. - Jusqu'à extinction du grade d'ingénieur adjoint et à l'exception des dispositions concernant la promotion, sont étendues aux agents prévus par l'article 28 du présent décret, les dispositions relatives aux attributions, au nombre d'échelons, à la cadence d'avancement, à la concordance avec les niveaux de rémunération, et au régime de rémunération applicables au grade de technicien.

Art. 30. - Après extinction du grade d'ingénieur adjoint, la péréquation de la pension prévue par l'article 37 de la Loi susvisée n° 85-12 du 5 Mars 1985, leur est applicable par assimilation au grade de technicien.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 31. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles :

- du décret susvisé n° 85-1087 du 7 septembre 1985, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

- du décret susvisé n° 72-393 du 13 décembre 1972, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Art. 32. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-822 du 12 avril 1999, fixant la concordance entre les échelons des grades du Corps Technique Commun des Administrations Publiques et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997;

Vu le décret n° 72-394 du 13 décembre 1972, relatif au classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au corps des cadres techniques de la statistique de l'administration,

Vu le décret n° 85-1088 du 7 septembre 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des ingénieurs et des techniciens de l'Administration ;

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du Corps Technique Commun des Administrations Publiques et les niveaux de rémunération tel que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément aux indications du tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Technicien en chef	de	de
	A2	Technicien principal	1	1
	A3	Technicien	à	à
B		Adjoint technique	25	25
C		Agent technique		

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Technicien ou ingénieur adjoint	12	12
Adjoint technique	13	13
Agent technique	12	12

Art. 4. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite instituée par le décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997 cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Agent technique	5	5

Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 85-1088 du 7 septembre 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et du décret n° 72-394 du 13 décembre 1972, relatif au classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au corps des cadres techniques de la statistique de l'administration .

Art. 6. - Le Premier ministre , les ministres et les secrétaires d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 12 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-823 du 12 avril 1999, fixant le régime de Rémunération du Personnel du Corps Technique Commun des Administrations Publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974, relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'administration tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 83-580 du 17 juin 1983 et notamment les articles 8 et 10 (nouveaux),

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite ,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat , des collectivités locales et des établissements publics à caractère Administratif ,

Vu le décret n° 98-1294 du 15 juin 1998, portant majoration des taux des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets au titre de l'année 1998,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'avis du ministre des finances ,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions du présent décret fixent le régime de rémunération applicable aux personnels du corps technique commun des administrations publiques soumis aux dispositions du décret n° 99-821 du 12 avril 1999 susvisé .

Art. 2. - Outre le traitement de base, il est alloué aux personnels du corps technique commun des administrations publiques visés à l'article premier du présent décret les indemnités suivantes :

- Indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution de projets

- Indemnité kilométrique

- Indemnité de logement

- Prime de rendement

Art. 3. - Les taux des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution de projets, de l'indemnité kilométrique et de l'indemnité de logement sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

en dinars

Grades	Montant mensuel		
	Indemnités d'études de projets et de contrôle d'exécution de projets	Indemnité kilométrique	Indemnité de logement
Technicien en chef	385	39	35
Technicien principal	338,500	39	35
Technicien	292	39	15
Adjoint technique	231	20	—
Agent technique	193,750	17,250	—

Art. 4. - L'indemnité kilométrique et l'indemnité de logement visées à l'article 3 ci-dessus sont exclusives de l'indemnité kilométrique et l'indemnité de logement allouées au titre de l'emploi fonctionnel.

Les agents du corps technique commun des administrations publiques nantis d'un emploi fonctionnel bénéficient de l'indemnité la plus avantageuse.

Toutefois, les agents appartenant à ce corps et nantis des emplois fonctionnels de chef de service d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale ou emplois assimilés, ne peuvent se prévaloir de l'indemnité de logement prévue à l'article 3 ci dessus.

Art. 5. - Les montants annuels de la prime de rendement allouée aux personnels du corps technique commun des administrations publiques sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

En dinars

Grades	Montant Annuel
Technicien en chef	de 0 à 1000
Technicien Principal	de 0 à 720
Technicien (ou Ingénieur Adjoint)	de 0 à 600
Adjoint Technique	de 0 à 500
Agent Technique	de 0 à 400

La prime de rendement est servie conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-824 du 12 avril 1999, portant modification du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-44 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 105, 274 et 286 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994 et le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996 et le décret n° 97-551 du 31 mars 1997 et le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 41 du décret susvisé n° 89-442 du 22 avril 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 41 (nouveau) - Les produits d'origine tunisienne sont, à qualité égale, préférés dans tous les marchés de fournitures et équipements aux produits de toute autre origine dans la mesure où les prix des produits tunisiens ne dépassant pas :

- de plus de 15% les prix des produits étrangers pour les fournitures et équipements dont les appels à la concurrence les concernant sont lancés au cours des années 1999 et 2000,

- de plus de 10% les prix des produits étrangers pour les fournitures et équipements dont les appels à la concurrence les concernant sont lancés au cours des années 2001 et 2002,

- de plus de 5% les prix des produits étrangers pour les fournitures et équipements dont les appels à la concurrence les concernant sont lancés au cours de l'année 2003.

Aucune marge de préférence ne sera appliquée au delà de l'année 2003.

Les modalités et les conditions d'octroi de la marge de préférence visée ci-dessus seront fixées par décret.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-825 du 12 avril 1999, portant fixation des modalités et conditions d'octroi de la marge de préférence aux produits d'origine tunisienne dans le cadre des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 104 tel qu'il a été modifié par la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création des chambres de commerce et d'industrie telle que modifiée par la loi n° 92-112 du 23 novembre 1992 et notamment son article 4,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-824 du 12 avril 1999,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La marge de préférence prévue par l'article 104 du code de la comptabilité publique et l'article 41 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989, est accordée au profit des produits d'origine tunisienne sur présentation d'un certificat d'origine tunisienne par les soumissionnaires concernés.

Art. 2. - Le certificat d'origine tunisienne ne peut être accordé que pour les produits ayant une valeur ajoutée tunisienne supérieure ou égale à 40%.

Art. 3. - Le taux de la valeur ajoutée tunisienne est obtenu par la déduction de la valeur des matières premières et intrants importés (hors taxes) du prix de revient du produit départ usine (hors taxes) divisé par le prix de revient départ usine (hors taxes) multiplié par cent.

Art. 4. - Le certificat d'origine tunisienne susvisé est délivré sur demande des soumissionnaires par les chambres de commerce et d'industrie dont ils relèvent.

Art. 5. - Pour l'application de la marge de préférence aux produits d'origine tunisienne, la comparaison des offres est établie compte tenu des droits de douane et sur la base des prix de vente tous droits et taxes compris.

Art. 6. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-826 du 12 avril 1999.

Monsieur Mohamed Habib Hariz, journaliste principal, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre pour exercer les fonctions de directeur général des chaînes radios à l'établissement de la radiodiffusion télévision Tunisienne à compter du 1er avril 1999.

Par décret n° 99-827 du 12 avril 1999.

Monsieur Mohamed Kolsi, président de chambre au tribunal administratif, est nommé vice-président de la cour de discipline financière au lieu de Monsieur Yahia Ayoub.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 99-828 du 12 avril 1999.

Monsieur Moncef Sebäi, ministre plénipotentiaire, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 99-829 du 10 avril 1999.

Monsieur Moncef Trigui, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur des services à la direction des affaires administratives et des ressources humaines à la commune de Sfax.

Par décret n° 99-831 du 10 avril 1999.

Monsieur Mongi Derbel, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la comptabilité à la direction des affaires financières à la commune de Sfax.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 99-830 du 10 avril 1999.

Monsieur Zine El Abidine Gouider, administrateur du service social, est déchargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de El Guettare à compter du 16 mars 1999.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 10 avril 1999, relatif au paiement d'amendes transactionnelles pour contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire à l'intérieur des périmètres relevant des conseils régionaux et des communes.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 70, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 78-59 du 28 décembre 1978, portant loi de finances pour la gestion 1979 et notamment son article 28,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux et notamment ses articles 30 et 34,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement,

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et leur élimination,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale,

Vu le décret du 11 février 1930, relatif au paiement d'amendes pour contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire,

Vu l'arrêté du 30 mai 1991, relatif au paiement d'amendes pour contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire à l'intérieur des périmètres communaux,

Arrête :

Article premier. - Les contrevenants aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire payent des amendes conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté :

Ces contraventions sont classées en trois catégories :

Art. 2. - Les contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire de la première catégorie sont définies comme suit :

1 - dépôt de quelque nature ou jet d'ordures provenant des locaux à usage d'habitation et tout genre de moyens de transport soit en position d'arrêt et de marche à quelque heure que ce soit, sur une voie publique ou privée ainsi que sur les places publiques,

2 - endommager les poubelles réservées aux déchets provenant des passants,

3 - balayage à sec devant les locaux et lavage des façades et des trottoirs en dehors des heures fixées par la municipalité,

4 - étalage et battage de linge, tapis, étoffes, etc ... sur une voie publique ainsi qu'aux fenêtres, balcons, clôtures, etc ... donnant sur cette voie et pouvant salir ou incommoder les passants après sept heures du matin du 1er avril au 30 septembre et après huit heures du 1er octobre au 31 mars de chaque année,

5 - abandon des récipients d'ordures ménagères, poubelles conventionnelles ou sacs en plastique, sur la voie publique ou privée en dehors des heures réglementaires,

6 - entrave à la circulation ou l'écoulement des eaux pluviales causées soit par le dépôt non autorisé de matériaux de construction ou autres sur la voie publique ou privée soit par le défaut de mise en état de propreté de cette dernière par les citoyens,

7 - lavage sous les orifices des bornes-fontaines, dans les bassins des abreuvoirs ou à leurs abords ainsi que le jet de matières quelconques dans ces équipements et leur usage à des fins qui ne lui sont pas réservées,

8 - défaut des tuyaux et des conduites de collecte des eaux pluviales provenant des terrasses ou la défectuosité des conduites existantes ou leur installation pouvant salir ou incommoder les passants ou entraver la circulation,

9 - enlèvement des occlusions hermétiques des orifices d'évacuation des eaux usées,

10 - déplacement des containers à ordures ménagères mis à la disposition des habitants par la commune, de la place qui leur a été réservée ou dépôt d'ordures en dehors de ces récipients ou leur endommagement,

11 - dépôt d'ordures ménagères dans des récipients non conformes aux critères fixés par le conseil régional ou la municipalité concernée,

12 - versement dans les récipients à ordures ménagères, de matières prohibées par le règlement telles que matières fécales, cadavres d'animaux, produits en verre, bois, céramiques, fer etc ...,

13 - rejet d'eaux usées provenant des habitations ou locaux sur la voie publique,

14 - défaut d'entretien et de propreté des écuries et étables installées dans les lieux autorisés,

15 - dépôts de matières d'immondices, ou la garde d'animaux à l'intérieur des immeubles ou leurs dépendances, pouvant être une cause de gêne pour les voisins ou pour le public,

16 - élevage des animaux et le dépôt de matières d'immondices (ferraille, appareils ménagers non utilisés, débris) à l'intérieur des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, même d'une façon provisoire, pouvant incommoder les voisins et le public, et être une cause de prolifération des moustiques, des animaux venimeux et des rongeurs ou une cause d'accidents ou de contagion,

17 - vidange des fosses d'aisance ou de branchement particulier d'égouts sans autorisation ou en dehors des heures ou des lieux fixés, ainsi que leur transport dans des récipients non conformes aux critères fixés par le conseil régional ou la municipalité concernée,

18 - déversement d'eaux de vannes ou jet des matières sur la voie publique ou privée ainsi que dans les bouches d'égouts à l'occasion de vidange des fosses d'aisance ainsi que les caves et les vides sanitaires,

19 - perturbation de la tranquillité des citoyens causée par tout genre de bruit notamment à l'occasion des fêtes privées organisées dans les locaux d'habitation, ainsi que l'utilisation des haut-parleurs et l'organisation des fêtes privées sans autorisation.

Art. 3. - Le montant de chaque amende ci-dessus mentionnée est fixée à dix dinars (10 dinars).

Art. 4. - Les contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire de la deuxième catégorie sont définies comme suit:

1 - défaut de récipients sanitaires adéquats et dépôts de déchets commerciaux et professionnels assimilables aux ordures ménagères, ou tout autre déchet provenant du balayage intérieur ou extérieur des locaux et halls, et ce, sur la voie publique ou privée, les trottoirs, les terrains nus, les places publiques et les caves,

2 - entrave à la circulation ou à l'écoulement des eaux pluviales causées soit par le dépôt de matériaux de construction ou autres sur la voie publique ou privée, soit par le défaut de mise en état de propreté de ces dernières par les entreprises et les différents établissements,

3 - dépôt des déchets des produits industriels ou provenant des activités commerciales, professionnelles et administratives et assimilables aux ordures ménagères dans des récipients non conformes aux critères fixés par le conseil régional ou la municipalité concernée,

4 - contravention aux prescriptions obligeant les propriétaires d'immeubles ou des complexes ou leurs représentants légaux (gérant ou syndics) de mettre à la disposition de leurs locataires le nombre suffisant de récipients à ordures ménagères,

5 - manque de signalisation et d'éclairage des chantiers de travaux sur la voie publique ainsi que les chantiers dans les immeubles donnant sur cette voie par la faiblesse de l'éclairage ou la non défaillance des barrières préventives des accidents,

6 - défaut d'entretien des façades sur rue, sur cour et sur courtoise quant à leur propreté et à leur réparation, ainsi que manque de peinture des façades d'immeubles et locaux donnant sur la voie publique par les propriétaires ou leurs représentants légaux ou éventuellement les locataires, ainsi que le défaut d'entretien des parties et des équipements à usage commun, des auvents et panneaux publicitaires,

7 - non respect de l'aspect architectural, des couleurs ainsi que des prescriptions relatives aux auvents et panneaux publicitaires prévues par les arrêtés de la collectivité concernée,

8 - écoulement et stagnation des eaux usées sur la voie publique ou privée à cause du manque d'entretien des réseaux internes,

9 - pollution des plages et gêne des estivants à cause de :

* jet d'ordures ménagères et assimilées,

* lavage de laines, de peaux et autres,

* installation anarchique des tentes et des kiosques de vente des produits alimentaires dans les lieux qui ne lui sont pas réservés,

* faire baigner les animaux,

10 - transport des ordures ménagères et assimilées, des débris et gravats ainsi que les déchets de jardins dans des camions, remorques ou autres équipements non couverts pouvant entraîner l'éparpillement et l'envol de ces déchets sur la voie publique, ainsi que son salissement à cause du non nettoyage des roues de ces moyens de transport,

11 - enlèvement des occlusions hermétiques et permanentes des orifices d'évacuation des eaux usées, celles de lavage des écuries et étables ainsi que le défaut d'enlèvement des fumiers et purins,

12 - non respect des règles d'hygiène dans les établissements ouverts au public de toutes sortes notamment celles se rapportant à la propreté, à l'aménagement du local et son équipement conformément aux normes techniques et sanitaires adéquates prévues par la législation et la réglementation en vigueur en relation avec la nature de chaque activité,

13 - non respect des règles d'hygiène fixées par le conseil régional ou la municipalité concernée de la part des ouvriers du point de vue de la propreté corporelle et vestimentaire et la manipulation hygiénique au travail,

14 - stockage des denrées alimentaires dans des conditions ne respectant pas les règles d'hygiène fixées par le conseil régional ou la municipalité concernée,

15 - absence de la protection nécessaire des denrées alimentaires vis-à-vis des poussières et des salissures lors de leur exposition à la vente,

16 - inexistence de récipients conformes aux critères fixés par le conseil régional ou la municipalité concernée, et réservés à la collecte des déchets provenant des établissements ouverts au public,

17 - aspergion des légumes, fruits et fleurs avec de l'eau non potable, ainsi que leur exposition dans des conditions non conformes à la réglementation sanitaire et dans les lieux non autorisés,

18 - non conformité des cheminées de tout genre aux critères techniques et d'hygiène ainsi que l'absence de celles-ci ou leur défaillance,

19 - absence d'aspirateurs de fumée et de vapeur vers les cheminées dans tous les locaux artisanaux, professionnels et commerciaux qui font usage de feu ou leur non conformité aux normes techniques,

20 - constitution de toute sorte de détritus à cause de l'occupation des voies, des trottoirs, des places publiques et des zones en continuation des activités des établissements commerciaux, industriels, professionnels ou les établissements ouverts au public, ainsi que l'occupation de certains endroits pour le parcage des véhicules ou le défaut d'entretien des équipements privés installés sur les zones autorisées de la voie publique,

21 - perturbation de la tranquillité des citoyens causée par tout genre de bruit provenant des locaux commerciaux et artisanaux dans les zones à vocation d'habitation ainsi que par l'organisation des fêtes dans les lieux ouverts au public non équipés de moyens d'isolation sonore.

Art. 5. - Le montant de chaque amende de la deuxième catégorie est fixée à trente dinars (30 dinars).

Art. 6. - Les contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire de la troisième catégorie sont définies comme suit:

1 - déversement de déblais et gravais, de déchets de construction et de jardins de quelque quantité que se soit, par les divers moyens de transport, dans les endroits non autorisés,

2 - défaut de nettoyage et de clôture des terrains et des espaces nus et non respect des prescriptions imposant aux propriétaires des terrains non bâtis et autres de les aménager afin d'éviter leur transformation en décharges sauvages ainsi que la stagnation des eaux pluviales pouvant favoriser la prolifération des moustiques, des animaux venimeux et des rongeurs,

3 - abandon des appareils ménagers non utilisés, des carcasses de véhicules sur la voie publique ou privée ainsi que sur les places publiques et terrains nus,

4 - jet des cadavres d'animaux sur la voie publique, les propriétés privées et sur les places publiques ainsi que dans les dépotoirs publics réservés pour les gravats, les déchets de construction et des jardins,

5 - dépôt des déchets provenant de la taille des arbres sur une voie publique ou privée et sur les terrains vagues,

6 - absence d'aménagement des blocs sanitaires à usage commun à l'intérieur des locaux commerciaux, industriels et professionnels selon les critères sanitaires fixés par le conseil régional ou la municipalité concernée, ainsi que le manque d'entretien des équipements, le défaut de peinture, absence de propreté, ainsi que leur affectation à des fins contraires à leur destination,

7 - transport des denrées alimentaires dans des véhicules non conformes aux critères sanitaires fixés par le conseil régional ou la municipalité concernée, pouvant causer la contamination de ces produits.

Art. 7. - Le montant de chaque amende ci-dessus mentionnée est fixée à cinquante dinars (50 dinars).

Art. 8. - Les contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire mentionnées au niveau des articles 2, 4 et 6 peuvent être appliquées nonobstant les pénalités relatives à la consignation et stipulées par les dispositions réglementaires.

Art. 9. - Sont habilités au recouvrement des amendes forfaitaires visées aux articles 2, 4 et 6 ci-dessus :

- a) au moment de la constatation de la contravention :
- le chef de poste de police ou de la garde nationale,
 - les agents de la police ou de la garde nationale,
 - les agents de la réglementation relevant des conseils régionaux et des municipalités habilités à cet effet.

b) dans les 15 jours qui suivent la remise de la notification au contrevenant ou à son domicile et avant que l'affaire ne soit transmise au juge cantonal dans le cas de non paiement :

- les receveurs des finances comptables des conseils régionaux et municipaux ou les régisseurs autorisés,

- le chef de poste de la police ou de la garde nationale en cas d'absence d'un receveur des finances ou d'un régisseur des recettes à la collectivité locale concernée, lieu de l'infraction.

Art. 10. - La condamnation des auteurs des infractions citées aux articles 2, 4 et 6 ci-dessus, n'empêche pas le conseil régional et la commune de prendre toutes les dispositions administratives nécessaires afin d'éliminer les infractions conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. - Est abrogé l'arrêté susvisé du 30 mai 1991.

Art. 12. - Les présidents des conseils régionaux et des communes, les agents de la police et de la garde nationale concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Tunis, le 10 avril 1999.

Le Ministre de l'Intérieur

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 99-894 du 19 avril 1999, fixant le tarif du droit de consommation applicable aux produits pétroliers.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l'article 35 de la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 portant loi de finances pour l'année 1990,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le tarif du droit de consommation applicable aux produits relevant des numéros 27-09, 27-10 et 27-11 du tarif des droits de douane est fixé conformément au tableau suivant :

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 22 avril 1999.

Art. 3. - Les ministres des finances du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-834 du 10 avril 1999, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Debabe du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite Hchem et Kehil).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Debabe de la délégation de Tataouine Sud en date du 7 avril 1997 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Hchem et Kehil, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada le 13 janvier 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 30 avril 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 8 mars 1999,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Debabe de la délégation de Tataouine Sud relative à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Hchem et Kehil et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 7 avril 1997, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada le 13 janvier 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 30 avril 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 8 mars 1999, et ce, conformément aux tableaux et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 1999.

*P/Le Président de la République
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 99-835 du 10 avril 1999, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Zoueraâ du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Zouerraâ).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Zouerraâ de la délégation de Meknassy en date du 2 février 1994 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Zouerraâ, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Meknassy le 30 mai 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 16 avril 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 13 mars 1999,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Zouerraâ de la délégation de Meknassy relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Zouerraâ et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 2 février 1994, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Meknassy le 30 mai 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 16 avril 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 13 mars 1999, et ce, conformément aux tableaux et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 1999.

*P/Le Président de la République
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 99-836 du 10 avril 1999, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Douz Ouest du gouvernorat de Kébili (concernant la terre collective dite Bir Hadj Brahim).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Douz Ouest de la délégation de Douz en date du 12 juin 1997 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Bir Hadj Brahim, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Douz le 7 janvier 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 24 février 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 3 mars 1999,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Douz Ouest de la délégation de Douz relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Bir Hadj Brahim et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 12 juin 1997, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Douz le 7 janvier 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 24 février 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 3

mars 1999, et ce, conformément aux tableaux et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 1999.

P/Le Président de la République
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATIONS

Par décret n° 99-837 du 10 avril 1999.

Monsieur Mohamed Charfeddine, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi à Monastir.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-838 du 10 avril 1999.

Monsieur Chedli Rahali, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi à Sfax.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-839 du 10 avril 1999.

Monsieur Mohamed Selmi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi à Tataouine.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-840 du 10 avril 1999.

Monsieur Bouakazine Madhioub, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi à l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-841 du 10 avril 1999.

Mademoiselle Ben Salem Zohra, analyste, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion administrative du personnel à la direction des services administratifs et financiers relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-842 du 12 avril 1999.

Madame Jammali Badiâa, maître de conférence agrégé hôpitalo-universitaire en médecine dentaire, est chargée des fonctions de chef de service hôpitalo-universitaire à l'hôpital la Rabta (service d'onto-stomatologie).

Par décret n° 99-843 du 12 avril 1999.

Le Dr Hamzaoui Agnes épouse Kasraoui, maître de conférence agrégé hôpitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hôpitalo-universitaire à l'hôpital Abderrahman Mami de l'Ariana (service de pneumologie "B").

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 99-844 du 10 avril 1999.

Monsieur Kamel Abdelkader, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des radiocommunications au ministère des communications.

Par décret n° 99-845 du 10 avril 1999.

Monsieur Moez El Ajimi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion du spectre radioélectrique à la direction des radiocommunications au ministère des communications.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 99-846 du 12 avril 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouficha du gouvernorat de Sousse et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 87-780 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de la production agricole et l'agro-alimentaire,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1988, rattachant les structures de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1238 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Sousse tel que complété par le décret n° 95-837 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture tel que modifié par l'arrêté du 30 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouficha du gouvernorat de Sousse. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Sousse.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouficha du gouvernorat de Sousse consistent en ce qui suit :

1 - Veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet.

2 - Coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés.

3 - Prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

4 - Veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

5 - assurer le suivi de l'exécution du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission, rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à quatre ans (1999-2002).

Les durées de réalisation des composantes du projet sont fixées comme suit :

1° - L'acquisition des conduites amiante-ciment :

Sa durée de réalisation est fixée à un an et demi à compter de la date du démarrage du projet.

2° - La construction du réseau principal du projet.

Sa durée de réalisation est fixée à deux ans à compter du troisième trimestre de l'année 1999.

3° - L'acquisition de conduites fretté-béton :

Sa durée de réalisation est fixée à un an et demi à compter du premier trimestre de l'an 2000.

4° - L'installation du réseau auxiliaire du projet.

Sa durée de réalisation est fixée à un an et demi à compter du deuxième trimestre de l'an 2000.

5° - L'acquisition des équipements relatifs à la maîtrise et à la protection du réseau et de sa fondation.

Sa durée de réalisation est fixée à une année à compter du deuxième trimestre de l'an 2000.

6° - L'aménagement des pistes agricoles.

Sa durée de réalisation est fixée à une année à compter du deuxième trimestre de l'an 2001.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - Le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2 - La réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3 - Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser.

4 - Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour le surmonter.

5 - Le système de suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet.

6 - L'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouficha du gouvernorat de Sousse comprend les emplois fonctionnels suivants :

1) un chef de projet ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale;

2) un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission, au sein du ministère de l'agriculture présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouficha du gouvernorat de Sousse conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-847 du 12 avril 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement intégré du nord et nord-est du gouvernorat du Kef et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 87-780 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de la production agricole et l'agro-alimentaire,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1988, rattachant les structures de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-833 du 29 juin 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole du Kef,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture tel que modifié par l'arrêté du 30 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du nord et du nord-est du gouvernorat du Kef. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole du Kef.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du nord et nord-est du gouvernorat du Kef consistent en ce qui suit :

1 - Veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet.

2 - Coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés.

3 - Prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

4 - Veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission, rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à cinq ans (1998-2002).

Les délais de réalisation des phases du projet sont fixés comme suit :

1 - La conclusion des conventions techniques et financières avec tous les services techniques qui seront chargés de la réalisation des différents travaux ; sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date de démarrage du projet.

2 - Les aménagements hydrauliques :

- le programme de creusage, curage, équipement de puits de surface et construction d'abrimoteurs de bassins de stockage, 735 unités étant concernées ; sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la date de démarrage du projet.

- l'équipement sur oueds et sur les lacs collinaires par une vingtaine de groupes motopompes ; sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

- l'équipement de 3 forages et remise en état d'un quatrième ; sa durée de réalisation est fixée à 1 an à compter de la date de démarrage du projet.

- l'installation d'équipements d'économie d'eau sur 1300 ha ; sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la date de démarrage du projet.

- l'extension de 500 ha du périmètre irrigué de la délégation de Nebeur ; sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la date de démarrage du projet.

- la réalisation des études d'assainissement et d'aménagement des plaines du Kef, de Sers et de Zouarine ; sa durée de réalisation est fixée à 2 ans à compter de la deuxième année du projet.

- l'ouverture de pistes internes dans les périmètres irrigués et installation de brise-vents ; sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

- l'assainissement des périmètres irrigués existants de Nebeur ; sa durée de réalisation est fixée à 1 an à compter de la deuxième année du projet.

3 - Les aménagements sylvicoles :

- la création de nouvelles plantations pastorales sur 100 ha, l'aménagement de 190 ha d'ensemencement fourrager, le reboisement sur 500 ha, la régénération assistée sur 300 ha, la protection et la reconstitution de la végétation naturelle sur 1000 ha, l'ouverture de 13 km de pistes, l'ouverture de 15,5 km de tranchées pare-feu et la plantation de 40 ha d'olivier ; sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

4 - La conservation des eaux et du sol :

la consolidation des travaux de CES existants sur 2500 ha, l'aménagement des bassins versants sur 12500 ha, la protection du canal dans le périmètre de Nebeur, la création et l'aménagement de 10 lacs collinaires ; sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

5 - Les plantations arboricoles :

l'extension du verger arboricole sur 2925 ha, dont 2600 ha en sec et 325 en irrigué ; sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

6 - L'infrastructure de base :

- exécuter un programme d'eau potable en faveur de dizaines de petits villages ; sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la date de démarrage du projet.

- la création d'un réseau de pistes rurales sur une longueur de 71,5 km ; sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la deuxième année du projet.

7 - L'élevage :

l'amélioration des performances de l'élevage et l'installation de deux centres d'insémination artificiel, le développement de l'élevage bovin laitier et la création d'un centre de collecte de lait ; sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la deuxième année du projet.

8 - La participation de la population :

la mise en œuvre dans des zones pilotes, choisies par l'administration, de programme d'action impliquant la participation des populations ; sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

9 - La recherche - développement :

la mise en place d'un dispositif en mesure d'assurer le suivi et l'évaluation du projet, de suivre les actions de recherche accompagnement, d'élaborer et suivre les études ayant trait au projet ; sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - Le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2 - La réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3 - Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser.

4 - Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter.

5 - Le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet.

6 - L'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du nord et nord-est du gouvernorat du Kef comprend les emplois fonctionnels suivants :

1) Le directeur de l'unité, ayant au moins le grade d'ingénieur des travaux, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

2) un chef de service du suivi-évaluation ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

3) Un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

4) Un chef de service de la recherche et du développement ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

5) Un chef de service de développement associatif ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission, au sein du ministère de l'agriculture présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du nord et nord-est du gouvernorat du Kef conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 99-848 du 12 avril 1999.

Monsieur Abdelhakim Khaldi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur général de l'observatoire national de l'agriculture.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 avril 1999, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Boulâaba de la délégation de Kasserine Nord, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan d'aménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 95-2613 du 25 décembre 1995, portant création d'un périmètre public irrigué à Boulâaba,

Vu l'arrêté du 6 juillet 1996, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Boulâaba,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 6 octobre 1998,

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Boulâaba, de la délégation de Kasserine nord au gouvernorat de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 1999.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 avril 1999, portant homologation des plans de réaménagement foncier de Laksab "B" et Gaâfour du périmètre public irrigué de Gaâfour - Laâroussa de la délégation de Gaâfour, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 83-1176 du 8 décembre 1983, portant création d'un périmètre public irrigué à Gaâfour - Laâroussa,

Vu l'arrêté du 8 mars 1984, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre irrigué de Gaâfour - Laâroussa

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernorat de Siliana le 29 juillet 1998,

Arrête :

Article premier. - Sont homologués les plans de réaménagement foncier de Laksab "B" et Gaâfour relevant du périmètre public irrigué de Gaâfour - Laâroussa, de la délégation de Gaâfour, au gouvernorat de Siliana et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 1999.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabe

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 99-849 du 10 avril 1999.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Hédi Gharsalli, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré en qualité de chef de service de l'enfance au commissariat régional de la jeunesse et à l'enfance de Kasserine à compter du 5 janvier 1999.